

I/ La taxe sur la valeur ajoutée

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt général sur la consommation. La TVA est un impôt indirect qui est prélevé normalement sur le consommateur. C'est ce dernier qui en supporte la charge définitive.

Toute personne effectuant de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des livraisons de biens ou services relevant d'une activité économique est assujettie à la TVA. On distingue trois catégories d'opérations imposables :

- les opérations imposables par nature relevant d'une activité économique (livraisons de biens meubles et immeubles, prestations de services) effectuée par un assujetti;
- les opérations imposables par décision de la loi (importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons à soi-même de biens et services) ;
- les opérations exonérées soumises à la TVA sur option du contribuable.

Le mécanisme général de la TVA est le suivant : lorsqu'une entreprise vend des biens ou des services, elle collecte et fait payer la TVA à ses clients. Lorsqu'elle achète des biens et des services, elle paye la TVA à ses fournisseurs, mais elle la déduit de la TVA qu'elle a collectée. Elle ne verse à l'État que la différence entre la TVA collectée du mois et la TVA déductible du même mois.

1) Les taux de TVA depuis le 1 er janvier 2014

En France, il existe quatre taux de TVA applicables sur le prix hors taxes net des réductions commerciales et financières.

Depuis le 1er janvier 2014, on distingue :

- le taux normal de 20 %
- le taux intermédiaire de 10 %
- le taux réduit de 5,5 %
- le taux super-réduit de 2,10 %

En Algérie, deux taux de TVA coexistent, le taux standard de 19% et le taux réduit de 9% .

2) Le fait générateur et l'exigibilité

D'après le Code général des impôts (CGI) français : « Le fait générateur est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires à l'exigibilité de la taxe ». « L'exigibilité est le droit que le Trésor public peut faire valoir à un moment donné auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe ».

Nature de l'opération	Fait générateur	Exigibilité
Livraisons de biens corporels	Délivrance du bien	Délivrance du bien
Prestations de services et travaux immobiliers	Exécution de la prestation de service	Encaissement du prix
Importations	Dédouanement	auto-liquidation
Acquisitions intracommunautaires	Délivrance du bien	Le 15 du mois suivant celui du fait générateur ou la date de la facture si elle est antérieure
Livraisons à soi-même	Première utilisation	Première utilisation

Les mêmes règles s'appliquent en Algérie à l'exception de:

- la TVA que les acquisitions intracommunautaires qui n'existent pas. Ces acquisitions sont considérées comme de l'importation et leur fait générateur est constitué lors du dédouanement de ces biens.
- Pour les ventes réalisées dans le cadre de marchés publics : Par l'encaissement total ou partiel du prix. A défaut d'encaissement, la TVA devient exigible au delà du délai d'un (1) an ou à compter de la date de livraison juridique ou matérielle.
- Pour les travaux immobiliers: l'exigibilité de la TVA est réalisée par l'encaissement total ou partiel du prix. Il faut entendre par encaissement, toutes sommes perçues au titre d'un marché de travaux quel qu'en soit le titre (avance, acomptes, règlements pour soldes). Toutefois, les travaux immobiliers réalisés par les promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activité, le fait générateur est constitué par la livraison juridique ou matérielle du bien aux bénéficiaires.
 - Pour les entreprises étrangères exerçant en Algérie, le fait générateur est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix. Cependant, à l'achèvement des travaux, le fait générateur est constitué par la réception définitive de l'ouvrage réalisé et ce, pour le montant de la taxe encore exigible après cette date.

3) La comptabilisation

a. Principe général

La TVA n'est pas une charge pour l'entreprise ; elle est comptabilisée dans des comptes de tiers appropriés :

- la TVA collectée sur les ventes représente une dette envers l'État comptabilisée au crédit du compte « 44571 TVA collectée » ;
- la TVA payée lors des achats et qui est déductible constitue une créance sur l'État. La TVA déductible relative aux achats d'immobilisations est enregistrée au débit du

compte « 44562 TVA sur immobilisations » ; la TVA déductible relative aux achats d'autres biens et services (réparation d'un véhicule de tourisme, par exemple) est comptabilisée au débit du compte « 44566 TVA sur autres biens et services » ;

- la TVA non déductible portant sur l'achat de biens (véhicules de tourisme, par exemple) et services (réparation d'un véhicule de tourisme, par exemple) est un élément du prix d'achat et non un impôt.

b. La détermination de la tva due

Selon le régime du réel normal, à chaque fin de mois, l'entreprise doit constater sa situation vis-à-vis du Trésor public pour calculer soit le montant de TVA à reverser à l'État, soit le crédit de TVA. Elle remplit à cet effet l'imprimé fiscal (CA3 en France) et (G50 en Algérie). En France, l'entreprise doit régler sa dette auprès du Trésor public entre le 15 et le 24 du mois suivant. En Algérie, le paiement de la TVA est effectué auprès du centre des impôts du ressort duquel est situé le siège ou le principal établissement du redevable et ce, au moment du dépôt de la déclaration mensuelle, c'est à dire dans les vingt (20) jours qui suivent le mois civil.

Deux cas de figures peuvent se présenter :

- la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible : l'entreprise constate une dette vis-à-vis du Trésor public, intitulée TVA à décaisser ; Les comptes mouvementés sont les suivants :

À débiter	À créditer
4452 TVA due intracommunautaire	44562 TVA sur immobilisations
445(.) TVA due sur prestations de services	44566 TVA sur autres biens et services
445(.) TVA due sur prestations de services sous-traitées	445662 TVA déductible intracommunautaire
44571 TVA collectée	44551 TVA à décaisser

- la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée : l'entreprise constate une créance vis-à-vis du Trésor public, intitulée crédit de TVA à reporter. Les comptes mouvementés sont les suivants :

À débiter	À créditer
4452 TVA due intracommunautaire	44562 TVA sur immobilisations
445(.) TVA due sur prestations de services	44566 TVA sur autres biens et services
445(.) TVA due sur prestations de services sous-traitées	445662 TVA déductible intracommunautaire
44571 TVA collectée	
44567 Crédit de TVA à reporter	